CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------- o0o ----------

HỢP ĐỒNG LƯU KHO HÀNG HÓA

(Số: 12102026/HĐTK/HNT- BÌNH AN)

Căn cứ:

- *Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;*
- *Luật Thương Mại số 36/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;*
- *Nhu cầu và khả năng của hai Bên;*

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại thành phố Hà Nội chúng tôi gồm có:

A. BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HNT**

Địa chỉ: Km21+200 – QL3, Thôn Mai Xuân, Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024.5658989

Tài khoản ngân hàng: 2140 191 568 tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Hà Nội

Mã số thuế: 0109563000

Người đại diện: **Ông Nguyễn Ngọc Hải**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

B. BÊN THUÊ (BÊN B)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PCCC BÌNH AN**

Địa chỉ: Phòng 306 tháp Tây tòa chung cư học viện Quốc Phòng, KĐT mới Tây Hồ Tây, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:

Mã số thuế: 0111565460

Người đại diện**: NGUYỄN QUANG HIỆP**

Chức vụ: Giám đốc

Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**các Bên**" hoặc "**hai Bên**".

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên đồng ý ký hợp đồng thuê kho với nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê dịch vụ lưu trữ hàng hóa trọn gói theo m3 với chi tiết sau:

- **Địa điểm:** Trung tâm logistics HNT – Nguyên Khê, thôn Toàn Thắng, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Hình thức thuê:** Hàng hóa của bên B được vận chuyển đến kho của bên A và được bảo quản, lưu trữ an toàn trong nhà kho tiêu chuẩn và quản lý bởi bên A.
- **Khối lượng đăng ký thuê tối thiểu của bên B là:** 30m3/ngày.

- **Thời hạn hợp đồng:** Hợp đồng có thời hạn 12 tháng kể từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 14/10/2027 hoặc cho đến khi bên B không có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ lưu kho của bên A.
- **Đơn giá thuê:**

STT	Dịch vụ	Đơn vị tính	Đơn giá(VNĐ)
1	Phí lưu kho	VND/m3/ngày	5.000
2	Phí bốc xếp hàng hoá chiều nhập	VND/m3	50.000
3	Phí bốc xếp hàng hoá chiều xuất	VND/m3	50.000
4	Dán tem (Chưa bao gồm nguyên phụ liệu)	VND/tem	2.000

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và đã bao gồm phí bảo hiểm hàng hóa.
- Phí lưu kho được tính từ thời điểm nhập hàng.
- Dịch vụ bốc xếp, nâng hạ hàng bao gồm dỡ hàng từ xe vận chuyển xuống kho hoặc xếp hàng từ kho lên xe vận chuyển.
    - Giá các dịch vụ nâng hạ hàng trên áp dụng trong giờ hành chính của ngày làm việc (Từ 8h00 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7).
    - Bảng giá trên áp dụng với hàng nhẹ < 667 kg/m3 hàng hóa.
    - Đối với đơn hàng dưới 1m3 phí bốc xếp hàng hóa chiều xuất sẽ tính theo tỷ lệ thể tích hàng thực tế xuất nhưng không dưới 15.000 vnd cho 1 lần xuất.
    - Ngoài giờ hành chính nhưng trong ngày làm việc (Từ 17h00 đến trước 08h00 từ thứ 2 đến thứ 7) và ngày Chủ Nhật: Đơn giá bằng 150% đơn giá phục vụ trong giờ hành chính.
    - Ngày Lễ, Tết: Đơn giá bằng 200% đơn giá phục vụ trong giờ hành chính.
- Các dịch vụ phụ trợ khác tại khu vực kho của Bên A được tính theo biểu giá chung. Nếu bên B có nhu cầu sử dụng thì phải báo trước cho bên A ít nhất 1 ngày để chuẩn bị, hai bên sẽ bàn bạc thống nhất đơn giá và ký bổ sung bằng phụ lục hợp đồng.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. **Xuất hoá đơn và gửi chứng từ:** Ngày 26 hàng tháng, bên A sẽ gửi biên bản chốt các chi phí dịch vụ phát sinh từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng hiện tại cho bên B. Bên B có trách nhiệm xác nhận trong vòng 02 ngày làm việc để bên A xuất hóa đơn. Nếu Bên B không xác nhận thì bên A xuất hóa đơn theo số liệu bên A đã gửi cho bên B và bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A theo hóa đơn.

2. **Thời hạn thanh toán:** Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn GTGT và chứng từ đi kèm của bên A. Trường hợp Bên B chậm hoặc không thanh toán đúng hạn, Bên A có quyền giữ hàng và ngừng cung cấp dịch vụ xuất nhập hàng hóa cho Bên B đến khi Bên B hoàn thành trách nhiệm thanh toán với Bên A với điều kiện Bên A ban hành văn bản thông báo cho Bên B trước 7 ngày làm việc.
   Tại kỳ thanh toán cuối cùng, trước khi xuất hết hàng đi Bên B sẽ thông báo cho bên A trước 05 (năm) ngày làm việc để Bên A tổng hợp công nợ và Bên B chuyển khoản cho Bên A toàn bộ công nợ trong vòng 02 (hai) ngày làm việc sau khi nhận được hóa đơn GTGT kỳ cuối cùng. Trường hợp Bên B chậm hoặc không thanh toán đúng hạn, Bên A có quyền giữ hàng và ngừng cung cấp dịch vụ xuất nhập hàng hóa cho Bên B đến khi Bên B hoàn thành trách nhiệm thanh toán với Bên A.
3. **Đặt cọc hợp đồng:** Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Bên B đặt cọc cho Bên A một khoản là **10.000.000 (Mười triệu đồng chẵn)**. Số tiền đặt cọc này không được tính lãi suất và sẽ được bù trừ vào lần thanh toán cuối cùng của Bên B.
4. **Hình thức thanh toán:** Chuyển khoản.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN.

1. **Trách nhiệm bên A**

- Bố trí sắp xếp hàng hóa của bên B với diện tích và tiêu chuẩn kho theo đúng Điều 1
- Bên A mua bảo hiểm nhà kho và bảo hiểm trách nhiệm đối với hàng hóa bị thiệt hại, tổn thất giá trị tối đa là 22.000.000 đồng/khối hàng hóa. Bất kỳ Bên nào cũng không bị xem là có lỗi hoặc vi phạm Hợp Đồng và không phải bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên còn lại nếu việc Bên bị ảnh hưởng không thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng là do ảnh hưởng trực tiếp của Sự Kiện Bất Khả Kháng; và Bên đó đã thông báo kịp thời cho Bên kia về Sự Kiện Bất Khả Kháng và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại xảy ra. **Sự Kiện Bất Khả Kháng** là bất kỳ sự kiện khách quan nào bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch bệnh, các đạo luật của chính phủ hoặc nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, các cuộc nổi dậy xảy ra ngoài sự kiểm soát và khả năng nhận biết của Bên bị ảnh hưởng
- Có trách nhiệm quản lý, bảo quản hàng hóa của bên B trong kho. Trong suốt thời gian lưu trữ hàng hóa, luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và đảm bảo việc bảo quản hàng hóa đúng với từng loại hàng hóa được quy định và/hoặc theo từng hướng dẫn cụ thể của bên A (nếu có). Đảm bảo các biện pháp kiểm soát côn trùng, chống mối mọt trong kho
- Hàng tháng, Bên A phải lập bảng tổng hợp, phiếu xác nhận sử dụng dịch vụ gửi cho và xuất hóa đơn GTGT cho bên B.
- Đảm bảo công tác PCCC theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cho bên B bản sao).

- Đảm bảo xuất nhập hàng hóa kịp thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Bên B. Cho bên B vào kiểm tra/kiểm kê khi cần thiết.
- Chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên bốc xếp hàng hóa của bên A
- Nếu bên A làm hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa thì phải bồi thường cho bên B. Giá trị hàng bồi thường sẽ được tính theo giá bán trên thị trường tại thời điểm xuất hóa đơn bán hàng cho bên A tương ứng với số lượng hàng bị mất mát, hư hỏng.
- Bên A phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành, có vai trò và trách nhiệm đáp ứng các chuẩn mực phù hợp với ngành kinh doanh kho bãi cũng như các dịch vụ khác.

2. Trách nhiệm bên B

- Hàng hóa của Bên B phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành, phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp và quy định của kho hàng.
- Bên B tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A thực hiện việc xuất nhập hàng thuận tiện (như thông báo thời gian xuất nhập hàng, mặt hàng…). Tuân thủ theo quy trình xuất nhập hàng của Bên A. Nếu Bên B có nhu cầu xuất nhập hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ phụ trợ thì Bên B phải báo trước cho bên A tối thiểu 01 giờ so với thời gian cần cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp dịch vụ phát sinh ngoài giờ hành chính, Bên B phải báo cho bên A trong giờ hành chính để bên A sắp xếp nhân sự.
- CBCNV của Bên B khi làm việc và khai thác tại kho của Bên A hoàn toàn tuân thủ Nội quy, quy định do đơn vị quản lý kho ban hành (như an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động…) và chịu mọi trách nhiệm nếu vi phạm.
- Ký xác nhận phí dịch vụ hàng tháng cho bên A, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền phí lưu trữ hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ cho Bên A theo Điều 2 của hợp đồng này.

ĐIỀU 4: GIA HẠN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Trước khi hết thời hạn thuê 01 tháng, mỗi bên có thể gửi đề xuất gia hạn hợp đồng cho bên kia. Hai bên sẽ xem xét, thống nhất ký Phụ lục gia hạn Hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng thuê lưu trữ hàng hóa có thể chấm dứt trong các trường hợp sau:
  - Hết thời hạn thuê kho mà không được gia hạn thuê tiếp;
  - Bên A hoặc bên B bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;
  - Bên A bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;
  - Theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp một trong hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trước 30 ngày và được bên còn lại đồng ý bằng văn bản.

- Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng, hai bên tiến thành lập biên bản thanh lý và cùng ký xác nhận bàn giao hàng hóa . Trong trường hợp này, Bên B phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ chi phí lưu trữ hàng hóa và các phí dịch vụ phát sinh khác (nếu có) cho bên A theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

- Nếu trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu một Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này, bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng phải báo trước bằng văn bản cho bên vi phạm trước 10 ngày làm việc

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trên.
- Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng này trên tinh thần hợp tác, mọi vướng mắc cùng nhau bàn bạc giải quyết. Bất kỳ sự thay đổi nào phải thông báo cho nhau bằng văn bản tối thiểu 05 ngày trước khi có hiệu lực.
- Hợp đồng này sẽ được tuân thủ theo luật pháp của nước Việt Nam. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện. Án phí do bên thua chịu.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A	**ĐẠI DIỆN BÊN B**
(ký và đóng dấu)	*(ký và đóng dấu)*
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ENT	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PCCC BÌNH AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hải	Nguyễn Quang Hiệp